

AI Clauses

**Un contrato público de tecnología
dura años.**

La tecnología que compra, no.

Cláusulas de inteligencia artificial y deep tech para pliegos de contratación pública

Miguel Ángel Domínguez Castellano

Versión 3.0 · septiembre de 2026 · publicado en abierto bajo licencia CC BY 4.0

La idea, en una frase

*Que el contrato obligue al proveedor a entregar capacidades concretas y comprobables durante toda su vida,
en lugar de una promesa de «mantenerse actualizado».*

Y que se pueda comprobar con un acta, no con una discusión.

Todo lo demás de esta presentación es la explicación de esa frase.

El problema

Un ayuntamiento contrata un sistema de gestión: tributos, padrón, contabilidad, atención al ciudadano. Da igual cuál.

Año 0

Se firma

La herramienta está al día. El pliego es correcto.

Año 2

Aparece algo mejor

Capacidades que al redactar el pliego no existían y nadie podía nombrar.

Año 5

Se acaba el contrato

Cinco años de servicio público prestado con herramientas de otra época.

Nadie ha hecho nada mal por el camino. Es un defecto de diseño del contrato.

A los dos años sólo hay tres salidas, y las tres cuestan dinero público

1

Se paga dos veces

Se saca un contrato nuevo para «modernizar» lo que ya se compró. La misma función, otra vez facturada.

2

Se aguanta

Se espera al final del contrato prestando el servicio con lo que hay.

3

Se queda cautivo

Cambiar de proveedor obligaría a dejar atrás los datos y los desarrollos propios. Sale tan caro que no se cambia.

La tercera es la peor: la licitación siguiente está decidida antes de publicarse.

«Que se comprometa a mantenerlo actualizado» no sirve

Suena razonable. Es lo primero que uno escribiría. Y no funciona por tres motivos:

La empresa no puede ponerle precio

Se le pide algo cuyo contenido nadie conoce todavía. O infla la oferta por si acaso, o la ignora y ya discutirá durante la ejecución.

La administración no puede exigirlo

Demostrar que una tecnología concreta «era necesaria» es una apreciación técnica que no se sostiene frente a un contratista bien asesorado.

Y un tribunal la anula

Una obligación genérica no puede ser ni siquiera una obligación contractual, y menos aún una cuyo incumplimiento permita resolver el contrato.

El clausulado que no se puede exigir es peor que no tener clausulado: da falsa seguridad.

La vuelta de tuerca

En lugar de comprar una evolución futura indefinida...

...se compren capacidades concretas, con plazo y con criterios de aceptación verificables, fijadas al licitar y revisadas cada año para las licitaciones siguientes.

La empresa

sabe exactamente qué está ofertando, y puede ponerle precio.

La administración

sabe exactamente qué puede exigir, y cuándo.

El tribunal

no tiene nada indeterminado que anular.

Lo que no se pueda concretar hoy, se concreta el año que viene, en la licitación siguiente.

La otra mitad del problema: de quién son los datos

Un pliego puede restringir la competencia de dos maneras. La conocida es escribirlo a medida de un proveedor. La otra es más silenciosa:

Si al terminar el contrato los datos, los desarrollos y la lógica de negocio se quedan con el proveedor saliente, cambiar de empresa es tan caro que nadie cambia.

Por eso una parte central del clausulado no habla de inteligencia artificial:

De quién son los datos

y en qué formato se devuelven

De quién son los algoritmos

hechos a medida para la administración

Qué se entrega al terminar

en qué plazo, y quién comprueba que funciona

Un pliego que restringe la competencia no es más exigente: es más frágil.

Lo que este documento NO promete

No se promete que ningún tribunal pueda anular nada.

No es prometible: aún no existe doctrina sobre cláusulas de IA en contratación pública.

Lo que sí está diseñado, y se puede comprobar cláusula por cláusula:

- una necesidad identificada y la norma o el acuerdo que la impone;
- un instrumento correcto, y sólo uno, para que nada se puntúe dos veces;
- un medio de acreditación y una forma de verificación, con quién la hace y cuánto cuesta;

una consecuencia tasada si se incumple, proporcionada y dentro de los límites legales;

y una regla de separabilidad: si cae una pieza, no arrastra el pliego entero.

Prometer que algo es inanulable destruye su credibilidad ante quien tiene que firmarlo.

De dónde sale: un ayuntamiento y tres objeciones

El clausulado nació en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en 2026 y se sometió al criterio de su área de contratación. Lo que esa área respondió es lo que da forma a esta versión.

«Artificioso al contrato»

Cada cláusula lleva ahora el origen de su necesidad: una norma, el servicio gestor, o un acuerdo del órgano de gobierno. Lo que no tiene ninguno de los tres, no entra.

«Demasiado abstracto»

Cada cláusula tiene siete epígrafes fijos, y el texto que se copia va dentro de un recuadro. Fuera del recuadro no se copia nada.

«Pruébalo primero»

El documento incluye el caso piloto resuelto entero, con su expediente y con lo que hay que rectificar de lo ya redactado.

Las tres objeciones se responden dentro del documento, no en una nota al pie.

Qué es, y qué no es

ES

Un catálogo de cláusulas ya redactadas, con su justificación y su medio de prueba.

Un manual de expediente: qué documento hace falta, quién lo firma y en qué orden.

Un caso piloto resuelto de principio a fin.

NO ES

Una norma. No obliga a nadie por sí mismo.

De aplicación automática. Ninguna cláusula entra en un pliego por existir aquí.

Un «copia y pega». Una cláusula sin necesidad acreditada no protege: añade un motivo de recurso.

Se toma lo que cada expediente necesita, y se justifica. Ésa es toda la regla de uso.

Qué hay publicado, y para quién

El clausulado completo

Catálogo, memoria justificativa para la Intervención, circuito del expediente, caso piloto y anexos con todos los modelos.

Quien redacta y quien fiscaliza

El resumen y la guía de uso

La primera parte del documento, escrita para quien no sabe nada de contratación ni de tecnología.

Alcaldía, concejalías, prensa

Esta presentación

El problema y la solución, sin que haga falta saber nada previo.

Cualquier sala

Todo en abierto, bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0: se puede copiar, adaptar y usar con cualquier finalidad, citando la autoría.

Quién lo ha hecho

Delfina Lafuente Veira

Concejal de Administración Digital, Calidad e Innovación
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Impulsora del proyecto y autora del clausulado original

Dr. José Antonio Ondiviela García

Profesor de la Escuela Politécnica Superior e investigador
Universidad Francisco de Vitoria

Revisión técnica y de mercado

El clausulado incorpora las observaciones del área de contratación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que son las que dieron forma a esta versión.

Publicado y firmado por Miguel Ángel Domínguez Castellano.

Una licitación que dura años ya no se puede sacar como se sacaba antes.

El clausulado completo, los modelos y esta presentación están publicados en abierto.

github.com/migueladd4u/ai-clauses

No es asesoramiento legal. Su incorporación a un expediente concreto exige el análisis, la adaptación y los informes preceptivos de cada administración.